



# COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

*Città d'Arte*

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 48 del 31/03/2026

**OGGETTO: PROPOSIZIONE RICORSO AMMINISTRATIVO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO, AVVERSO LA SENTENZA RESA DAL TAR CAMPANIA, SEZIONE DI SALERNO, N. 654/2026 CONRO ILIAD ITALIA SPA . PROVVEDIMENTI.**

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **trentuno**, del mese di **marzo**, alle ore **13:00**, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale. Intervengono:

| Nominativo         | Ruolo       | Presente | Assente | Da remoto |
|--------------------|-------------|----------|---------|-----------|
| BIANCARDI VINCENZO | SINDACO     | Presente |         |           |
| ALAIA ANNA         | VICESINDACO | Presente |         |           |
| BIANCARDI LUIGI    | ASSESSORE   | Presente |         |           |
| BIANCARDI GIOVANNI | ASSESSORE   | Presente |         |           |
| CERBONE SANTINA    | ASSESSORE   | Presente |         |           |

Tot. **5**      Tot. **0**

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, e ne cura la verbalizzazione, (art. 97.4a del T.U. n. 267/2000), il **SEGRETARIO COMUNALE, Avv. Stefania Urciuoli**.

Il **SINDACO Dott. Vincenzo Biancardi**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli previsti dall'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

Con VOTI unanimi palesemente espressi

**DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo, di:

1. Conferire incarico legale di assistenza e patrocinio legale finalizzato alla costituzione in giudizio avverso il ricorso amministrativo innanzi il Consiglio di Stato;
2. Demandare alla sfera gestionale dei Responsabili dei Servizi competenti l'adozione degli atti di conferimento del relativo incarico legale;
3. Precisare che la spesa derivante dall'esecuzione del presente atto è da imputarsi a carico del bilancio pluriennale armonizzato 2026/2028, annualità 2026, nei limiti consentiti per l'esercizio provvisorio e tenuto conto della in frazionabilità della spesa;
4. Eleggere domicilio presso lo studio del Professionista incaricato o nel luogo ove per la natura della causa dovesse essere necessario incardinare il giudizio, incaricando a tal fine il Sindaco di rilasciare mandato per il suddetto giudizio;
5. Dichiarare con separata votazione unanime, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: RICORSO AMMINISTRATIVO INNANZI IL CONSIGLIO DI STATO, PROPOSTO DAL COMUNE DI AVELLA CONTRO E NOTIFICATO DA ILIAD ITALIA S.P.A. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. PROVVEDIMENTI.**

**Accertata** la propria competenza ad adottare il presente atto in forza del Decreto Sindacale n.23/2023 con cui sono state attribuite funzioni dirigenziali sostitutive;

**Visto** la sentenza T.A.R. Campania, Sezione di Salerno, promosso da ILIAD ITALIA S.p.A., P.IVA 1397016009, contro il Comune di Avella che ha avuto esito sfavorevole per l'Ente;

**Considerato** che l'amministrazione ritiene di presentare ricorso amministrativo innanzi il Consiglio di Stato contro la sentenza TAR RE.PROV.COL: n° 00654/2026 per far riconoscere le proprie ragioni al divieto di installazione di antenna per telecomunicazioni;

**Ritenuto** dovere tutelare le ragioni difensive di questo Ente, autorizzando la costituzione in giudizio e l'affidamento dell'incarico legale a Professionista di fiducia che sia esperto della materia, attesa la complessità della stessa;

**Visto** il nuovo Codice dei Contratti Pubblici ex D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

**Visto** l'art. 4 e l'art. 17, comma 1, lett. d) n. 1 e n. 2 del Codice;

**Tenuto conto** della disciplina di regolazione emanata dall'ANAC con Linee guida n.12 approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 907 del 24.10.2018;

**Considerato** che il vigente art. 2233 del Codice Civile prevede che sono nulli i patti conclusi tra avvocati ed i loro clienti che stabiliscono compensi se non redatti in forma scritta;

**Acquisiti** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi dei presenti, espressi nelle forme di legge;

**PROPONE DI DELIBERARE**

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo, di:

- 1. Conferire** incarico legale di assistenza e patrocinio legale finalizzato alla costituzione in giudizio avverso il ricorso amministrativo innanzi il Consiglio di Stato;
- 2. Demandare** alla sfera gestionale dei Responsabili dei Servizi competenti l'adozione degli atti di conferimento del relativo incarico legale;
- 3. Precisare** che la spesa derivante dall'esecuzione del presente atto è da imputarsi a carico del bilancio pluriennale armonizzato 2026/2028, annualità 2026, nei limiti consentiti per l'esercizio provvisorio e tenuto conto della in frazionabilità della spesa;
- 4. Eleggere** domicilio presso lo studio del Professionista incaricato o nel luogo ove per la natura della causa dovesse essere necessario incardinare il giudizio, incaricando a tal fine il Sindaco di rilasciare mandato per il suddetto giudizio;
- 5. Dichiarare** con separata votazione unanime, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

(art. 49, comma 1 e 147 *bis*, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 *bis* del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 31/03/2026

**Il Responsabile del Servizio**

f.to dott. Pasquale Maiella

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

(art. 147 *bis*, comma 1 e art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi dell'art. 147 *bis* e art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 31/03/2026

**Il Responsabile del Servizio**

f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

**IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO, E SOTTOSCRITTO.**

**SINDACO**  
f.to Dott. Vincenzo Biancardi

**SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Avv. Stefania Urciuoli

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data in quanto:

[X] Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Avella (AV),

**SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Avv. Stefania Urciuoli

Copia conforme all'originale.

Avella (AV),

**SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Avv. Stefania Urciuoli